



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3626/Pid.Sus/2017/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **SEPTIAN HADI PURNOMO Bin LUKMAN HADI**
: **SANTOSO ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 01 September 1992 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pagesangan IV / 72 Rt. 001 Rw. 003 Kel. Pagesangan
Kec. Jambangan Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Tukang listrik) ;
Pendidikan : SMK ;

Nama lengkap : **TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH Bin ARIFIN USMAN**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 20 September 1995 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pagesangan III – B / 05 Rt. 002 Rw. 002 Kel.
Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Penjaga UKM Central) ;
Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, Sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017 ;
- 3 Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 06 Januari 2018 s/d tanggal 06 Maret 2018 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke 1, sejak tanggal 07 Maret 2018 s/d tanggal 05 April 2018 ;

Para Terdakwa menghadap dalam persidangan tanpa didampingi bersama Penasehat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Para Terdakwa ;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO dan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN JANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bermufakat jahat melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO dan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN JANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 kantong plastik berisi Sabu Sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat 0,051 gram dan 0,041 gram
 - sebuah dompet merk LEA warna coklat*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
- Telah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh masing – masing Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan ;

Bahwa mereka terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO bersama dengan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Oktober 2017, bertempat di dalam Pos Kamling Perumahan Puri Taman Asri Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi AGUNG TRI WIBOWO bersama dengan Saksi HUSNI ARMANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba oleh kedua Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet merk LEA warna coklat yang didalamnya terdapat 2 pocket klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing 0,070 gram dan 0,068 gram berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO.
- Bahwa 2 pocket klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total 0,138 gram tersebut, adalah milik terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO dan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN yang telah membelinya secara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan semula mendapat 3 pocket namun untuk 1 pocketnya telah habis digunakan bersama oleh para terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8971./NNF/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa, diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa atas barang bukti nomor :
 - 9760/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram dan bukti Nomor 9761/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUNG TRI WIBOWO ;

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO bersama dengan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di dalam Pos Kamling Perumahan Puri Taman Asri Surabaya telah kedapatan menyimpan 2 pocket klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dalam sebuah dompet merk LEA warna coklat dengan berat netto masing-masing 0,070 gram dan 0,068 gram berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO.
- Bahwa 2 pocket klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total 0,138 gram tersebut, adalah milik terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO dan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN yang telah membelinya secara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan semula mendapat 3 pocket namun untuk 1 pocketnya telah habis digunakan bersama oleh para terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8971 ./NNF/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, LULUK MUUANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa, diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa atas barang bukti nomor:
 - 9760/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,070 gram
 - 9761/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,068 gramadalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi HUSNI ARMANSYAH :

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO bersama dengan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di dalam Pos Kamling Perumahan Puri Taman Asri Surabaya telah kedapatan menyimpan 2 pocket klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dalam sebuah dompet merk LEA warna coklat dengan berat netto masing-masing 0,070 gram dan 0,068 gram berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO.
- Bahwa 2 pocket klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total 0,138 gram tersebut, adalah milik terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO dan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN yang telah membelinya secara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan semula mendapat 3 pocket namun untuk 1 pocketnya telah habis digunakan bersama oleh para terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8971 ./NNF/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, LULUK MUUANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa, diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa atas barang bukti nomor:
 - 9760/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,070 gram
 - 9761/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,068 gramadalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, atas keterangan saksi – saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge :

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SEPTIAN HADI PURNOMO Bin LUKMAN HADI SANTOSO, Identitas sesuai dalam Berkas Perkara menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana yang dijelaskan Terdakwa dalam BAP :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO bersama dengan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di dalam Pos Kamling Perumahan Puri Taman Asri Surabaya telah kedapatan menyimpan 2 pocket klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dalam sebuah dompet merk LEA warna coklat dengan berat netto masing-masing 0,070 gram dan 0,068 gram berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO.
- Bahwa 2 pocket klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total 0,138 gram tersebut, adalah milik terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO dan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN yang telah membelinya secara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan semula mendapat 3 pocket namun untuk 1 pocketnya telah habis digunakan bersama oleh para terdakwa.

Terdakwa TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH Bin ARIFIN USMAN, Identitas sesuai dalam Berkas Perkara menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana yang dijelaskan Terdakwa dalam BAP :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO bersama dengan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di dalam Pos Kamling Perumahan Puri Taman Asri Surabaya telah kedapatan menyimpan 2 pocket klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dalam sebuah dompet merk LEA warna coklat dengan berat netto masing-masing 0,070 gram dan 0,068 gram berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 pocket klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total 0,138 gram tersebut, adalah milik terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO dan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN yang telah membelinya secara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan semula mendapat 3 pocket namun untuk 1 pocketnya telah habis digunakan bersama oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah lampirkan barang bukti berupa :

- 2 kantong plastik berisi Sabu Sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat 0,051 gram dan 0,041 gram
- Sebuah dompet merk LEA warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat di persalahkan sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan maka sampaikanlah kami kepada pembuktian mengenai unsure – unsure tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yakni Para Terdakwa melanggar dakwaan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai fakta yang terungkap di persidangan maka unsure – unsure pasal yang terbukti sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, Unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sangat ternyata bahwa benar terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Ad. 2 Unsur “bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO bersama dengan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di dalam Pos Kamling Perumahan Puri Taman Asri Surabaya telah kedapatan menyimpan 2 pocket klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dalam sebuah dompet merk LEA warna coklat dengan berat netto masing-masing 0,070 gram dan 0,068 gram berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO.

Bahwa 2 pocket klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total 0,138 gram tersebut, adalah milik terdakwa I SEPTIAN HADI PURNOMO BIN LUKMAN HADI SANTOSO dan Terdakwa II TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH BIN ARIFIN USMAN yang telah membelinya secara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan semula mendapat 3 pocket namun untuk 1 pocketnya telah habis digunakan bersama oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Unsur “golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8971./NNF/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, LULUK MUUANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa, diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa atas barang bukti nomor:

- 9760/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram
 - 9761/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram
- adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “bermufakat jahat melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” Oleh karenanya, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemeberantasan tindak pidana narkotika dan juga meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan takaran pidana, baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Para Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN HADI PURNOMO Bin LUKMAN HADI SANTOSO** dan Terdakwa **TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH Bin ARIFIN USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bermufakat jahat melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman“ ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPTIAN HADI PURNOMO Bin LUKMAN HADI SANTOSO** dan Terdakwa **TEGAR PUTRA SYAFAATULLAH Bin ARIFIN USMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (Lima) tahun dan denda masing – masing Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 kantong plastik berisi Sabu Sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat 0,051 gram dan 0,041 gram
 - sebuah dompet merk LEA warna coklat**dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 oleh kami YULISAR, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SIGIT SUTRIONO, SH.MHum., dan PPH SITORUS, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARIYANTO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri RIRIN INDRAWATI, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

SIGIT SUTRIONO, SH.MHum.

YULISAR, SH.MH.

PPH SITORUS, SH.MHum.

Panitera Pengganti,



HARIYANTO, S.H.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)